



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1646

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.6994/2026 IN FAVORE DI NUOVA PRIMA SRL
PER IL QUINTO SAS DEL SERVIZIO DI GIARDINAGGIO DELLE AREE DI
PERTINENZA DELLE SEDI ARPA DELLA SARDEGNA - CIG 99166663AA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025, con la quale è stato conferito al/alla sottoscritto/a Carlo Capuzzi l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20.01.2030;

VISTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO l'impegno n. **3260000020** assunto in favore di NUOVA PRIMA SRL con sede legale in s.s.131 km.76,900, Marrubiu (OR)P.IVA 02405860921-per la proroga servizio di giardinaggio degli immobili di pertinenza ARPAS (Determinazione di affidamento 3504 /2026)sul Capitolo di spesa **SC02.1100** "*Pulizia uffici e servizi accessori*" – Missione 01 – Programma 03 – Titolo 01 – riguardante l'affidamento del servizio in oggetto- CI G **99166663AA**;

VISTI lo stato di avanzamento del servizio a firma del Direttore di esecuzione Martino Atzeni ed il certificato di pagamento a firma del sottoscritto RUP Carlo Capuzzi;

CONSIDERATO l'assoggettamento a ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.30, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016, operata direttamente nel certificato di pagamento;

VISTA la fattura n.6994/2026 del 17.06.2026 di **€ 4.072,04 + IVA**, ricevuta in data **23.06.2026** protocollo ARPAS n. **28381/2026** della Ditta Nuova Prima srl relativa al servizio di giardinaggio, svolto presso le sedi ARPAS 5 SAS.

DATO ATTO che la fattura n.**6994/2026** del 17.06.2026 della Ditta Nuova Prima srl riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG) in forma incompleta, per omissione delle ultime due lettere, dovuta a mero errore materiale;

che tale irregolarità non costituisce motivo di rifiuto della fattura, in quanto non impedisce l'identificazione dell'affidamento cui la stessa si riferisce né compromette la regolarità sostanziale del documento poiché è possibile individuare con certezza il rapporto contrattuale cui la prestazione si riferisce e il relativo CIG;

che ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche esclusivamente nei casi individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che in particolare, il D.M. 24 agosto 2020, n. 132 individua tassativamente le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra queste non rientra l'ipotesi di un mero errore materiale nella trascrizione del CIG, qualora il codice sia comunque univocamente riconducibile all'affidamento e l'operazione risulti chiaramente identificabile;

che la circostanza risulta confermata dalla risposta n.436/2019 all'interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto: *Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione;*

che per ulteriore scrupolo, pur essendo i documenti identificativi del CIG già agli atti del RUP, si è comunque provveduto alla richiesta di una nota da parte del fornitore trasmessa via PEC, allegata alla presente, attestante l'errore materiale, come da prassi ammessa in altri casi per liquidazioni di fatture aventi analoghe problematiche;

VERIFICATA	la regolarità della fattura e la conformità della stessa a quanto previsto nel contratto e ai servizi resi;
ACCERTATA	la regolarità della prestazione;
ACQUISITO	il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;
ACQUISITA	la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.lgs. 136/2010
CONSIDERATA	l'assenza di vincoli e impedimenti alla liquidazione;

DETERMINA

ART.1 **DI APPROVARE** lo stato di avanzamento del servizio a firma del Direttore di esecuzione Martino Atzeni ed il certificato di pagamento a firma del sottoscritto RUP Carlo Capuzzi

ART.2



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DI DISPORRE la liquidazione e contestualmente autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.967,89 CIG 99166663AA- a saldo della fattura citata in premessa (**SDI 17608240757**) secondo la seguente ripartizione:

- € **4.072,04** a favore della ditta NUOVA PRIMA SRL P.IVA 02405860921, al cui pagamento si farà fronte mediante accreditamento sul C/C IBAN **IT15N083628800000000022078**;
- € **895,85** quale quota IVA da versare tramite mod. F24 a favore dell'Erario;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Numero Doc Impegno	Posizione Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	Modalità Pagamento	IBAN	CIG	Numero Fattura	Data Fattura
3260000020	2026	SC02. 1100	00.01.01.00	4.967,89	4.072,04	FT N. 6994/2026-SERV GIARDIN NELLE SEDI ARPAS	Nuova Prima srl	U. 1.03.02.13.999	SEPA CREDIT TRANSFER	IT15N083628800000000022078	99166663AA	6994 /2026	17/06 /2026

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1100	TOTALE
2026	4.967,89	4.967,89
TOTALE	4.967,89	4.967,89

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA